



Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia



Audiencia Conjunta sobre seis casos colombianos sobre búsqueda de paradero o identificación de restos



Caso Fornerón e hija Vs. Argentina



Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina



Audiencia Conjunta sobre nueve casos colombianos sobre tratamiento médico y psicológico

Medidas Provisionales

VI. Medidas Provisionales

Durante el 2019 la Corte emitió 20 resoluciones sobre medidas provisionales. Estas resoluciones tienen diversa naturaleza, tal como: (i) adopción de medidas provisionales o medidas urgentes (ii) solicitar información; (iii) continuación o, en su caso, ampliación de medidas provisionales; (iii) levantamientos totales o parciales; (iv) desestimación de solicitudes de ampliación de medidas provisionales, y (v) desestimación de solicitudes de medidas provisionales. Igualmente, durante el año se celebraron 2 audiencias públicas sobre medidas provisionales⁹⁸.

A. Adopción de nuevas medidas provisionales

1. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros, 12 Casos Guatemaltecos Vs. Guatemala

El 13 de febrero de 2019 las representantes de las víctimas del Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal solicitaron que se adoptasen medidas “a favor de las víctimas y familiares de las víctimas reconocidas en la sentencia [del caso] de fecha 30 de noviembre de 2016”, así como también solicitaron que se ordene al Estado “que se abstenga de continuar con la tramitación de la iniciativa de ley 5377, que contempla la emisión de una amnistía general por graves violaciones a los derechos humanos”.

Mediante Resolución de 12 de marzo de 2019, la Corte constató, en primer lugar, que existían los requisitos de extrema gravedad y urgencia por la situación de riesgo a que ocurra un daño irreparable respecto de nueve mujeres víctimas del caso que figuran como agraviadas en una causa judicial interna que investiga supuestos hechos de violación sexual. En consecuencia, requirió al Estado que adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de aquellas.

En segundo lugar, mediante la referida Resolución el Tribunal consideró que se configuró una situación grave, urgente e irreparable derivado de la eventual aprobación de la iniciativa de ley 5377, que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. El Tribunal advirtió que dicha aprobación tendría un impacto negativo e irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de 14 casos⁹⁹ en los que la Corte ha emitido Sentencia y ordenó la investigación, juzgamiento y eventual sanción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas o alegadamente ocurridas durante el conflicto armado interno. Sobre el particular, el Tribunal precisó que la aprobación de dicha iniciativa de ley constituiría un desacato a lo ordenado a Guatemala respecto a la imposibilidad de aplicar amnistías en la investigación, juzgamiento y sanción, así como que el Estado incurriría en una afectación de la cosa juzgada internacional. Por lo tanto, requirió al Estado de Guatemala que interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5377, y la archive.

Posteriormente, el 5 de agosto de 2019 las representantes solicitaron la ampliación de medidas provisionales a favor de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que, mediante decisión de 18 de julio de 2019, votaron a **favor** de conceder un “amparo provisional” que ordena dejar en suspenso el procedimiento de formación, sanción y promulgación de la iniciativa de ley No. 5377. No obstante, derivado de dicha decisión se había iniciado un

⁹⁸ Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua y Caso Durand y Ugarte Vs. Perú (Supervisión de Cumplimiento de Sentencia y Solicitud de Medidas Provisionales).

⁹⁹ Los casos son: Bámaca Velásquez, Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Molina Theissen, Carpio Nicolle y otros, Tiu Tojín, Masacre de Las Dos Erres, Chitay Nech y otros, Masacres de Río Negro, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”), García y familiares, Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal y Coc Max y otros (Masacre de Xamán).

procedimiento de antejuicio contra los tres magistrados.

Mediante Resolución de 14 de octubre de 2019 la Corte dispuso, primero, que mantendría las medidas provisionales dictadas a favor de las nueve mujeres víctimas del caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal. Segundo, declaró que el Estado incumplió la medida relativa a interrumpir el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5377, y reiteró al Estado que debe cumplir, de forma inmediata y efectiva, con la medida indicada. Tercero, desestimó la solicitud de ampliación de las medidas provisionales presentada a favor de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues consideró que no se cumplió con el requisito de urgencia, en los términos del 63.2 de la Convención Americana, pues el procedimiento de antejuicio estaría en etapa inicial ante la Corte Suprema de Justicia, la cual debe decidir sobre la admisión o rechazo del mismo. En caso de admisión se traslada el expediente al Congreso de la República, para continuar con el procedimiento, sin embargo, de acuerdo a la normativa guatemalteca, el Congreso no tiene potestad para destituir, inhabilitar o suspender a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sino que previamente debe efectuarse una investigación y proceso penal para que judicialmente se determine si incurrieron en un delito.

Las Resoluciones de 12 de marzo de 2019 se pueden encontrar [aquí](#) y la de 14 de octubre de 2019 [aquí](#).

2. Asunto Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) respecto de Nicaragua

El 27 de junio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió una solicitud de medidas provisionales, donde detalló y aportó prueba sobre las amenazas recibidas por numerosos integrantes de del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Mediante una Resolución de 12 de julio de 2019 el Presidente de la Corte Interamericana, tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco de la presente solicitud, consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad. Por tanto, determinó la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables contra el derecho a la vida e integridad de las personas integrantes de estas organizaciones. Lo anterior, con el fin de asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones.

Posteriormente, mediante Resolución de 14 de octubre de 2019, la Corte Interamericana resolvió ratificar en todos sus términos la Resolución del Presidente de Medidas Urgentes de 12 de julio de 2019 y, por consiguiente, requerir al Estado que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de ambas instituciones, y asegurar la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de hostigamientos, amenazas o agresiones.

La Resolución del Presidente de 12 de julio de 2019 puede encontrarse [aquí](#) y la Resolución de 14 de octubre de 2019 [aquí](#).

B. Adopción y posterior levantamiento durante el 2019

1. Asunto de diecisiete personas privadas de libertad respecto de Nicaragua

El 15 de mayo de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una solicitud de medidas provisionales para proteger la salud, vida e integridad personal de 17 personas que, inicialmente, se encontraban privadas de libertad en las cárceles de “La Modelo” y “La Esperanza”.

Mediante una resolución de 21 de mayo de 2019, tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco del presente procedimiento, el Presidente de la Corte consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a

la salud, vida e integridad personal, de modo que se garantice plenamente la seguridad de los solicitantes en el lugar en que se encuentren. En virtud de lo anterior, el Presidente resolvió que se adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal de dichas 17 personas.

Con posterioridad, el 14 de octubre de 2019 la Corte Interamericana, tras constatar la liberación de las personas detenidas, el Tribunal consideró que también cesó la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables a la salud, integridad personal y vida de los beneficiarios, por lo que procedió al levantamiento de las medidas provisionales. Esta decisión no prejuzga la responsabilidad estatal por los hechos informados mientras los beneficiarios se encontraban detenidos ni después de su liberación.

La Resolución del Presidente de 21 de mayo de 2019 puede encontrarse [aquí](#) y la Resolución de la Corte de 14 de octubre de 2019 [aquí](#).

2. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador

El 24 de mayo de 2019 la Corte Interamericana recibió una solicitud de medidas provisionales por el “riesgo de daño irreparable de extrema gravedad y urgencia de que el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la[s] Masacre[s] de El Mozote y lugares aledaños y de las víctimas de violaciones a derechos humanos del conflicto armado en su conjunto sea violado”, debido a la “inminente aprobación en la Asamblea Legislativa” del “proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”.

Mediante una Resolución de medidas urgentes dictada el 28 de mayo de 2019, el Presidente de la Corte Interamericana, tras analizar la solicitud de los representantes de las víctimas, las observaciones del Estado, las observaciones de la Comisión, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco del presente procedimiento, consideró que los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño se configuraban. Por tanto, requirió al Estado que suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” que se encuentra actualmente en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, hasta que el Pleno de la Corte conozca y se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales durante su próximo período de sesiones.

Posteriormente, mediante una Resolución de 3 de septiembre de 2019 la Corte Interamericana tomó en consideración información presentada con posterioridad a la resolución del Presidente, en virtud de la cual i) la Sala de lo Constitucional había ampliado el plazo de la Asamblea Legislativa para la emisión de normativa sobre reconciliación nacional; ii) el Presidente de la Asamblea Legislativa había afirmado que se encuentran analizando dos proyectos de ley y dispuestos a mantener un proceso participativo para la elaboración de dicha normativa de reconciliación nacional; iii) las manifestaciones realizadas por el actual Presidente de la República de El Salvador respecto de que cualquier proyecto de ley que le sea presentado lo analizaría teniendo como eje central los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno salvadoreño, y iv) los mecanismos a través de los cuales la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podría eventualmente pronunciarse sobre la constitucionalidad de la normativa. Por tanto, resolvió no ordenar al Estado la adopción de medidas provisionales a favor de las víctimas del caso.

La presente Resolución del Presidente de 28 de mayo puede consultarse [aquí](#) y la Resolución de la Corte de 3 de septiembre de 2019 [aquí](#).

C. Continuación o ampliación de medidas provisionales y levantamientos parciales o medidas que dejaron de tener efecto respecto de determinadas personas

1. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México

Mediante las Resoluciones de 13 de marzo y 22 de noviembre de 2019 la Corte requirió al Estado mantener las

medidas provisionales ordenadas a favor de Inés Fernández Ortega y sus familiares, Obtilia Eugenio Manuel y sus familiares, los 40 integrantes de la Organización Indígena Tlapaneco/Me'phaa A.C (OPIM) y 10 miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La Resolución de 13 de marzo se puede encontrar [aquí](#) y la de 22 de noviembre [aquí](#).

2. Asunto Mery Naranjo y otros respecto de Colombia

Mediante la Resolución de 13 de marzo de 2019 la Corte reiteró las medidas provisionales dictadas mediante sus Resoluciones de los días 5 de julio y 22 de septiembre de 2006, 31 de enero de 2008, 25 de noviembre de 2010, 4 de marzo de 2011 y 6 agosto de 2017, a favor de las señoras María del Socorro Mosquera Londoño y Mery Naranjo Jiménez y sus familiares: Juan David Naranjo Jiménez, Alejandro Naranjo Jiménez, Sandra Janeth Naranjo Jiménez, Alba Mery Naranjo Jiménez, Erika Johann Gómez, Heidi Tatiana Naranjo Gómez, María Camila Naranjo Jiménez, Aura María Amaya Naranjo, Esteban Torres Naranjo, Luisa María Escudero Jiménez, Lubin Arjadi Mosquera, Hilda Milena Villa Mosquera, Iván Alberto Herrera Mosquera, Marlon Daniel Herrera Mosquera, Luisa María Mosquera Guisao, Luis Alfonso Mosquera Guisao, Daniel Steven Herrera Vera, Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Flores Montoya, y María Eugenia Guisao González.

La Resolución se puede encontrar [aquí](#).

3. Caso Mack Chang y otros Vs. Guatemala

Mediante la Resolución de 5 de marzo de 2019 la Corte consideró que persiste una situación de extrema gravedad y urgencia y la necesidad de prevención de daños irreparables. En consecuencia, la Corte consideró adecuado mantener las medidas provisionales a favor de Helen Mack Chang y de los miembros de la Fundación Myrna Mack Chang. En razón de lo cual, la Corte requirió al Estado que mantenga y, en su caso, adopte e implemente todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de dichos beneficiarios.

La Resolución se puede encontrar [aquí](#).

4. Asunto del Complejo Penitenciario de Pedrinhas respecto de Brasil

Mediante Resolución de 14 de marzo de 2018, señaló los esfuerzos realizados por el Estado en el sentido de mejorar la situación de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales, particularmente en lo relacionado con la situación crítica de hacinamiento, atención de salud y salubridad, atención de enfermedades crónicas y trastorno mental y el esfuerzo por viabilizar controles médicos, entre otros. El Tribunal instó al el Estado a continuar con el desarrollo de estas y otras actividades. No obstante, la Corte consideró que la situación de los beneficiarios en todas las áreas es preocupante y sigue exigiendo cambios estructurales urgentes. En particular, la Corte destacó dos problemas que afectan el sistema penitenciario de Brasil. Primero, el crecimiento de la población carcelaria hace difícil la realización de estos cambios estructurales, favoreciendo la violación de los derechos de las personas privadas de libertad. Además, este crecimiento hace que se tomen medidas ineficaces con respecto a aumento de las vacantes en las cárceles, que siguen siendo insuficientes en vista del alto número de personas que ingresan. En segundo lugar, la falta de acceso a salud y salubridad, que ponen en peligro la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad, empleados y visitantes del Complejo Penitenciario Pedrinhas, así como como la falta de entrega oportuna a los internos de ropa y kits de higiene.

Por tanto, la Corte requirió al Estado que adopte inmediatamente todas las medidas que fueran necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Pedrinhas, así como de cualquier persona que se encontrara en dicho establecimiento, incluyendo los agentes penitenciarios, funcionarios y visitantes.

La Resolución se puede encontrar [aquí](#).

D. Solicitudes de medidas provisionales desestimadas

1. Caso Petro Urrego Vs. Colombia

El 12 de diciembre de 2018 los representantes del caso sometieron a la Corte una solicitud de medidas provisionales, con el propósito de que este Tribunal ordene al Estado de Colombia la protección de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego.

Mediante la Resolución de 6 de febrero de 2019 la Corte consideró que, por el momento, no había sido demostrada la configuración de los elementos de extrema gravedad y urgencia que permitirían considerar la necesidad de ordenar medidas provisionales en los términos del artículo 63.2 de la Convención, por lo que la solicitud de medidas provisionales debe ser desestimada.

La Resolución se puede encontrar [aquí](#)

2. Caso Muelle Flores Vs. Perú

El 27 de septiembre de 2018 las representantes solicitaron a la Corte que adopte “medidas para garantizar el inmediato acceso a los servicios de salud pública, en las mismas condiciones que todos los pensionistas bajo el [r]égimen del Decreto 20.530” para el señor Oscar Ruben Muelle Flores y se otorgue, de forma inmediata y de manera provisional, una pensión de S/800 (ochocientos soles), hasta que el Estado implemente la pensión definitiva debidamente nivelada. El 20 de diciembre de 2018, el Estado informó que el Ministerio de Economía y Finanzas decidió reestablecer de oficio, y de forma provisional, la pensión del señor Muelle Flores por una suma ascendente a S/800 nuevos soles mensuales, afecta a los descuentos de ley, a partir del 1 de enero de 2018 y hasta que la Corte emitiera la Sentencia correspondiente.

Mediante resolución de 6 de marzo de 2019 la Corte consideró que en la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas adoptada por este Tribunal el 6 de marzo de 2019, el Estado había sido declarado responsable internacionalmente por violaciones a los artículos 5, 8.1, 11, 25.1, 25.2.c), 26, 21.1, 21.2 y 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Oscar Muelle Flores y en consecuencia ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas medidas de restitución del pago de la pensión del señor Muelle Flores y la continuidad de la cobertura de atención en salud, así como medidas de satisfacción e indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial. Con base en la adopción de la Sentencia en el caso contencioso y tomando en consideración las acciones emprendidas por el Estado, el Tribunal consideró que la presente solicitud de medidas provisionales ha quedado sin objeto.

La referida resolución se puede encontrar [aquí](#).

3. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay

El 3 de enero de 2019 el representante de las víctimas presentó una solicitud de medidas provisionales con la finalidad de que esta ordene al Estado de Paraguay adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los señores Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez en el contexto en el que se encuentran al tener el estatus de refugiados en la República Federativa de Brasil. Los días 11 y 12 de enero de 2019 el representante amplió el pedido realizado alegando nuevos hechos y solicitó que se incluyera también a Víctor Antonio Colmán Ortega y Esperanza Martínez.

Después de haber examinado los hechos y circunstancias que fundamentan la solicitud, este Tribunal estima que no resulta posible en este caso apreciar prima facie que los señores Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez, Víctor Antonio Colmán Ortega y la señora Esperanza Martínez se encuentren, en los términos exigidos por el artículo 63.2 de la Convención Americana, en una situación de “extrema gravedad y urgencia” relacionada con la posibilidad de “daños irreparables”. En lo que se refiere a Juan Arrom Suhurt, Anuncio Martí y Víctor Antonio Colmán Ortega, la Corte nota que estos residen en Brasil, donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y, en consecuencia, estima que no es posible inferir que el mero hecho de que Paraguay haya

solicitado a Brasil la revocatoria de su condición de refugiados implique, en sí mismo, una amenaza a sus derechos, tomando en cuenta que tanto la aludida solicitud paraguaya como la resolución brasileña que se adopte a su respecto, corresponden al ejercicio de facultades previstas en el ordenamiento jurídico internacional aplicable al refugio. Por tanto, la Corte decidió desestimar dicha solicitud de medidas provisionales.

El 16 y 29 de marzo de 2019 los representantes de las víctimas alegaron hechos de hostigamiento a la señora Cristina Haydée Arrom Suhurt y solicitaron la adopción de medidas provisionales. Mediante Resolución de 13 de enero de 2019, la Corte consideró que de los hechos no resulta posible apreciar prima facie que la señora Cristina Haydée Arrom Suhurt se encuentre, en los términos exigidos por el artículo 63.2 de la Convención Americana, en una situación de “extrema gravedad y urgencia” relacionada con la posibilidad de “daños irreparables”. Por tanto, desestimó dicha solicitud de medidas provisionales.

La referida resolución puede encontrarse [aquí](#).

4. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú

El 5 de agosto de 2019 en el marco de la supervisión de cumplimiento de la Sentencia del Caso Cesti Hurtado Vs. Perú la víctima y el representante presentaron una solicitud de medidas provisionales con el fin de que “el Estado del Perú, a través de sus distintos órganos y funcionarios, se abstenga de re-victimizar[!]e y de requerir[!]e la devolución de la suma de dinero que [!]e fuera abonada por concepto de pago parcial de la reparación por daño material por las violaciones de las que fu[e] víctima”, así como que “se abstenga de afectar la cosa juzgada internacional [...], en el extremo que da por cancelado parcialmente la indemnización por daño material”.

Mediante Resolución de 14 de octubre de 2019 la Corte Interamericana consideró que la información y argumentos expuestos por la víctima y su representante en su solicitud de medidas provisionales requieren ser evaluados en el marco de la supervisión del cumplimiento de la Sentencia, por lo que el Tribunal encontró improcedente la adopción de las medidas provisionales solicitadas en el presente caso.

La referida Resolución puede encontrarse [aquí](#).

E. Levantamiento de medidas provisionales

1. Caso Coc Max y otros (Masacre de Xamán) Vs. Guatemala

Los días 15 de enero, 1 y 6 de febrero de 2018 los representantes de las víctimas realizaron una solicitud de medidas provisionales en favor de la delegación que comparecería a la audiencia del 9 de febrero de 2018. Mediante Resolución de 8 de febrero de 2018 el Tribunal consideró acoger la solicitud de medidas provisionales y, por ende, requerir al Estado de Guatemala que adoptara, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida e integridad personal de cinco personas.

Mediante resolución de 6 de febrero de 2019, la Corte consideró que, luego de cerca de un año de que fuera convocada y realizada la audiencia pública en el caso, y que fuera ordenada la adopción de medidas provisionales, no se ha presentado a la Corte información alguna sobre hechos de amenazas, agresiones, hostigamientos o circunstancias de cualquier otro tipo que denoten la existencia de un riesgo sobre las personas beneficiarias. Dado lo anterior, y teniendo en cuenta el mayor rigor que corresponde en el examen de la pertinencia de las medidas, Corte considera procedente disponer el levantamiento de las medidas provisionales ordenadas a favor de Efraín Grave Morente, Maynor Estuardo Alvarado Galeano, Karla Lorena Campos Flores, Natividad Sales Calmo y Tomás Grave Morente.

La referida sentencia se puede encontrar [aquí](#).

F. Medidas relacionadas con el artículo 53 del Reglamento

1. Asunto Cristina Arrom Suhurt respecto de Paraguay (resolución relacionada con el artículo 53 del Reglamento de la Corte)

Los días 15 y 19 de febrero de 2019 el representante de las presuntas víctimas en el Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay informó a la Corte que se habría instaurado una querrela en contra de la señora Cristina Haydée Arrom Suhurt por lo declarado ante la Corte en el marco del proceso contencioso seguido en el Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay y solicitó la adopción de las medidas pertinentes.

Mediante Resolución de 14 de marzo de 2019 la Corte reiteró que el artículo 53 del Reglamento de la Corte, prohíbe, en general, el “enjuicia[miento]” o la adopción de “represalias” a causa de las “declaraciones o [la] defensa legal” ante este Tribunal. Posteriormente, mediante Resolución de 16 de noviembre de 2019 la Corte constató que por información presentada por los representantes el 8 de noviembre de 2019 se habría admitido la querrela presentada contra la señora Arrom Suhurt. Por tanto, reiteró lo señalado en la Resolución de 14 de marzo y consideró que la admisión de la demanda constituye una acción estatal atribuible al Estado. En consecuencia, el sometimiento al proceso penal que implica la nueva admisión de la querrela contra la señora Arrom Suhurt a causa de sus declaraciones ante este Tribunal implica que el Estado ha incumplido la Resolución de la Corte de 14 de marzo de 2019, en violación del artículo 53 del Reglamento. Por tanto, ordenó al Estado que adopte las medidas necesarias para que cese el proceso penal iniciado a la señora Cristina Haydée Arrom Suhurt a causa de sus declaraciones ante la Corte.

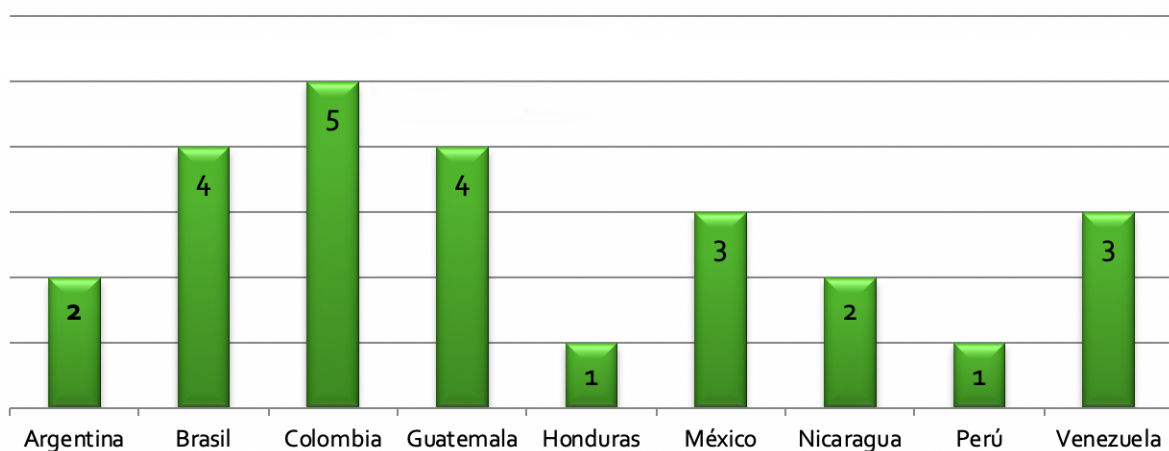
G. Estado actual de las medidas provisionales

Actualmente la Corte cuenta con 25 medidas provisionales bajo supervisión. Las medidas provisionales que se encuentran bajo supervisión de la Corte son las siguientes:

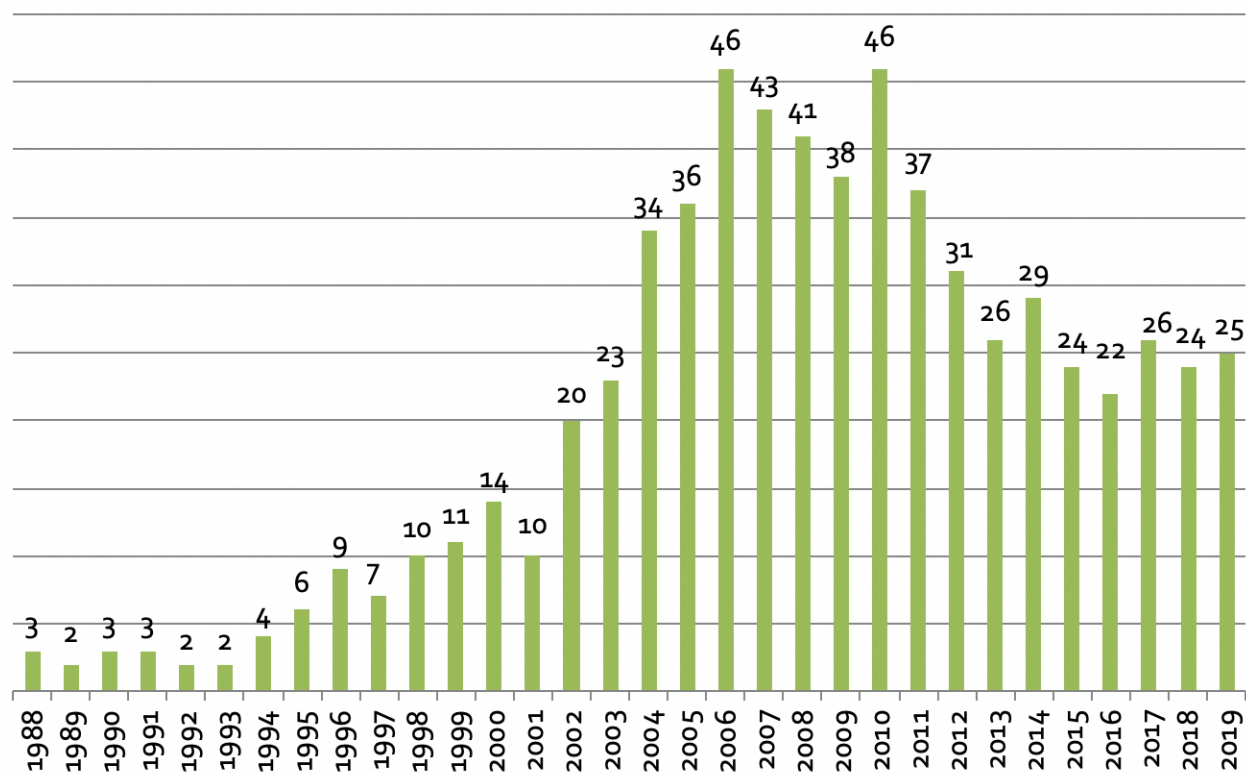
Estado actual de las Medidas Provisionales		
Número	Nombre del Caso o Asunto	Estado respecto del cual se han adoptado Medidas Provisionales
1.	Milagro Sala	Argentina
2.	Torres Millacura y otros	Argentina
3.	Unidad de Internación Socioeducativa	Brasil
4.	Complejo Penitenciario de Curado	Brasil
5.	Complejo Penitenciario de Pedrinhas	Brasil
6.	Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho	Brasil
7.	19 Comerciantes	Colombia
8.	Comunidad de Paz de San José de Apartadó	Colombia

9.	Álvarez y otros	Colombia
10.	Danilo Rueda	Colombia
11.	Mery Naranjo y otros	Colombia
12.	Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos	Guatemala
13.	Bámaca Velásquez	Guatemala
14.	Fundación de Antropología Forense	Guatemala
15.	Mack Chang	Guatemala
16.	Kawas Fernández	Honduras
17.	Castro Rodríguez	México
18.	Fernández Ortega y otros	México
19.	Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi	México
20.	Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)	Nicaragua
21.	Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte	Nicaragua
22.	Durand y Ugarte	Perú
23.	Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela	Venezuela
24.	Familia Barrios	Venezuela
25.	Uzcátegui y otros	Venezuela

Medidas Provisionales activas por Estado al cierre de 2019



Medidas Provisionales activas por año



ESTADO ACTUAL DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES



- 1 Argentina**
Miliagro Sala
Torres Millacura y otros
- 2 Brasil**
Unidad de Internación Educativa
Complejo Penintenciario de Curado
Complejo Penitenciario de Pedrinhas
- 3 Colombia**
19 Comerciantes
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Álvarez y otros
Danilo Rueda
Mery Naranjo y otros
- 4 Guatemala**
Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos
Bámaca Velásquez
Fundación de Antropología Forense
Mack Chang
- 5 Honduras**
Kawas Fernández
- 6 México**
Castro Rodríguez
Fernández Ortega y otros
Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi
- 7 Nicaragua**
Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte
- 8 Perú**
Durand y Ugarte
- 9 Venezuela**
Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela
Familia Barrios
Uzcátegui y otros

Función Consultiva

VII. Función Consultiva

Durante el 2019 la Corte emitió no emitió ninguna una Opinión Consultiva. No obstante, durante este año se han recibido cuatro solicitudes de Opiniones Consultivas, las cuales se encuentran en trámite.

- **Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Colombia**

El 6 de mayo de 2019 el Estado de Colombia presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva a fin de que el Tribunal interprete las *“obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado que denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos e intente retirarse de la Organización de Estados Americanos”*. El texto completo de la consulta se encuentra [aquí](#).

El objeto de la Solicitud de Opinión Consultiva es obtener una interpretación por parte de la Corte sobre tres aspectos en general: 1) El alcance de las obligaciones internacionales que en materia de protección y promoción de los derechos humanos tiene un Estado miembro de la OEA que ha denunciado la Convención Americana; 2) Los efectos que sobre dichas obligaciones tiene el hecho de que dicho Estado, más adelante, tome la medida extrema de denunciar del instrumento constitutivo de la Organización regional y busque retirarse efectivamente de la misma; y 3) Los mecanismos de que disponen, de un lado la comunidad internacional y, en particular, los Estados miembros de la OEA, para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y hacerlas efectivas, y del otro los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado denunciante, para exigir la protección de sus derechos humanos, cuando se presenta un cuadro de violaciones graves y sistemáticas de los mismos.

Al respecto, en virtud del artículo 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana, se invitó a todas las personas interesadas a presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Dicho escrito originalmente debía ser remitido antes del 10 de septiembre de 2019, pero el 6 de septiembre se prorrogó el plazo para el 16 de diciembre de 2019, fecha que el Presidente de la Corte determinó como plazo límite para la presentación de las observaciones escritas.

- **Solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

El 31 de julio de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva a fin de que el Tribunal interprete el “Alcance de las obligaciones de los Estados, bajo el Sistema Interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género”, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El texto completo de la consulta se encuentra [aquí](#).

Entre otros aspectos, la solicitud presentada busca que la Corte aclare el sentido y alcance de las obligaciones sobre las garantías en los procesos de formación de sindicatos y en sus procedimientos de elección y gobierno interno y las manifestaciones de las relaciones entre la libertad sindical, la negociación colectiva y la libertad de asociación y entre la libertad sindical, libertad de expresión, el derecho a la huelga y el derecho a la reunión. Asimismo, se refiere a la determinación del alcance de las obligaciones sobre garantías específicas para garantizar la libertad sindical ante prácticas de discriminación o violencia en el trabajo basadas en el género y para asegurar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales en el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación.

Al respecto, en virtud del artículo 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana, invitó a todas las personas interesadas a presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Dicho escrito deberá ser remitido antes del **15 de enero de 2020**, fecha que el Presidente de la Corte determinó como plazo límite para la presentación de las observaciones escritas.

- **Solicitud de Opinión Consultiva presentada por Colombia**

El 21 de octubre de 2019 el Estado de Colombia presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva a fin de que el Tribunal interprete las “la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Actualmente, la Corte Interamericana se encuentra en el estudio preliminar de la solicitud.

- **Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

El 25 de noviembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva a fin de que el Tribunal interprete los “enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad”. Actualmente, la Corte Interamericana se encuentra en el estudio preliminar de la solicitud.